



République Française Département des Pyrénées- Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		31/01/2024	
Date d'affichage de la convocation :		31/01/2024	
Nombre de membres :		SEANCE DU 06 FEVRIER 2024	
Afférents au Conseil municipal :			
En exercice :			
Ayant pris part à la délibération :			
Pour :			
Contre :			
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi six février à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Gérard BOSCH, Jean VILA, Yvette MESTRE, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Marc ZARCONI, Thomas SOLOZABAL, Jean-François REGNIER, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Sara TOURNE, Brigitte PAGES, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Rosemary DROUILLOT à Marc ZARCONI, Karine TARTAS à Ahmed EI HOUMMASS, Virginie CABRITA à Cyrille BERNARDIN, Kader KHELFAOUI à Antoine FIGUE, Alexandra RAYMONT à Thomas SOLOZABAL, Tiphaine QUINTIN à Stéphane QUINTIN, Christine PERRAULT à Philippe GLEIZES, Michel GONCALVES à Éric POUPET, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Rosemary DROUILLOT, Karine TARTAS, Virginie CABRITA, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Tiphaine QUINTIN, Christine PERRAULT, Michel GONCALVES, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés			
Secrétaire de séance		Michèle CAIL COMS.	

AFFAIRE N°02 : INTERCOMMUNALITE
Opposition au transfert de compétence de la police de la publicité extérieure au profit de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.

Monsieur Antoine FIGUE, rapporteur rappelle que dans son article 17, la Loi dite « Climat et Résilience » du 22 août 2021 renforce le pouvoir des élus locaux pour la protection du cadre de vie de leurs administrés en décentralisant, au 1er janvier 2024, la compétence de police de la publicité extérieure au profit des maires, ou avec un transfert automatique au président de l'EPCI à fiscalité propre d'appartenance de la commune.

Cette police se manifeste par la conduite de procédures d'enlèvement des dispositifs en infraction, l'instruction des autorisations pour les publicités, pré-enseignes et enseignes et le traitement des déclarations préalables.

Les conditions et modalités de ce transfert sont fixées à l'article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, la Communauté Urbaine étant compétente en matière d'urbanisme (Plan Local d'Urbanisme intercommunal et Règlement Local de Publicité intercommunale), cela implique le transfert automatique des pouvoirs de police du maire attaché à cette compétence au président de Perpignan Méditerranée Métropole.

Le III de ce même article 17 prévoit que ce transfert est effectué de plein droit sauf opposition de la part du maire dans un délai de 6 mois suivant la date à laquelle cette compétence a été transférée, à savoir à partir du 1^{er} janvier 2024.



A ce jour, la commune de Cabestany instruit toutes les demandes ou déclarations en matière de publicité, pré-enseignes et enseignes sur la base du règlement local de publicité intercommunal (RLPi) élaboré par la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et applicable depuis le 28 mars 2022.

L'exercice de cette compétence par le président de PMM au 1er janvier 2024 ne sera effectif qu'à défaut :

- D'opposition expresse par une ou plusieurs communes membre de la communauté urbaine,
- De renonciation du président de la communauté urbaine, faculté offerte dès la première opposition d'un des maires des 36 communes et ce jusqu'au 31 juillet 2024.

Il sera également possible de s'y opposer dans les 6 mois suivant la date de l'élection du président de l'EPCI.

Les maires des 36 communes membres de PMM perdent, à défaut de s'opposer au transfert dans le délai imparti, l'exercice de la police de la publicité qu'ils détiennent au titre de l'application du RLPi (et antérieurement du Règlement Local de Publicité (RLP) de la commune) sur le territoire de leur commune.

Afin de s'assurer de la maîtrise de l'instruction des dossiers de publicité, de pré-enseignes et enseignes et de garantir une meilleure réactivité quant au suivi des infractions, il est préférable, sans compter sur une éventuelle opposition d'une autre commune membre, de s'opposer expressément au transfert de la compétence de la police de la publicité au président de l'EPCI et ainsi de conserver cette compétence à l'échelon communal.

Il est par ailleurs précisé que ce transfert de compétence ne concerne pas la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE).

Vu la Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite Loi « Climat et Résilience » et notamment son article 17 portant sur la décentralisation des compétences de la police de la publicité extérieure,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-9-2,

Vu les statuts de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole,

Vu le Règlement Local de Publicité Intercommunal approuvé le 28.03.2022,

Pour rappel, la Commune s'est toujours positionnée en faveur du maintien du pouvoir de police de Madame la Maire. Afin d'assurer une plus grande réactivité et proximité avec les divers acteurs que ce soit dans l'instruction ou le suivi des infractions, Madame la Maire souhaite conserver son pouvoir de police.

Madame la Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions de son rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) AUTORISE à l'unanimité, Madame la Maire à s'opposer au transfert de compétence de la police de la publicité extérieure au président de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et donc à conserver son pouvoir de police.



2°) PRECISE à l'unanimité, que Madame la Maire signera un arrêté d'opposition au transfert du pouvoir de police de la publicité avant le 30 juin 2024.

3°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré
Les jours, mois et an que dessus
Et ont signé tous les Membres présents,
EXTRAIT CONFORME

La Maire


Edith PUGNET



La secrétaire de séance


Michèle CAIL COMS

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérécours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 13 février 2024